

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1024/2546

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ไอพีเอฟ จำกัด
(มหาชน)

โจทก์
จำเลย

นายสรรรุจน์ หอชนสมบัติ

ป.วิ.พ. มาตรา 177 วรรคสอง

จำเลยให้การว่าไม่เคยทำสัญญาซื้อขายลดตัวเงินกับโจทก์ ทั้งไม่เคยนำเช็คตามฟ้องมาขายลดให้แก่โจทก์ และไม่เคยรับเงินจากโจทก์คำให้การดังกล่าวเป็นเพียงปฏิเสธลอยไม่ได้ให้รายละเอียดว่าลายมือชื่อจำเลยในสัญญาขายลดตัวเงินและลายมือชื่อในเช็คตามเอกสารท้ายฟ้องไม่ใช่ลายมือชื่อของจำเลย จำเลยจึงไม่มีสิทธินำพยานเข้าชื่อว่า ไม่ใช่ลายมือชื่อจำเลยหากจำเลยสืบพยานก็ต้องห้ามมิให้รับฟัง เพราะคำให้การของจำเลยไม่มีรายละเอียดแข่งการปฏิเสธตาม ป.วิ.พ. มาตรา 177 วรรคสอง

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 4,750,684.93 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 25 ต่อปี ของต้นเงินจำนวน 4,000,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง ให้โจทก์ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทน
จำเลย โดยกำหนดค่าทนายความ 4,000 บาท

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 4,000,000 บาท พร้อม
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 25 ต่อปี นับแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2540 จนกว่าจะชำระเสร็จ
แก่โจทก์ ดอกเบี้ยก่อนฟ้องต้องไม่เกิน 750,684.93 บาท ตามที่โจทก์ขอให้จำเลยใช้
ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความรวม 7,000 บาท

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาพิจารณาแล้ว วินิจฉัยว่า โจทก์ฟ้องให้จำเลยรับผิดชอบตามสัญญาซื้อขาย
ลดตัวเงิน โดยจำเลยนำเช็คธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) จำนวนเงิน
4,000,000 บาท มาขายลดให้แก่โจทก์ เมื่อเช็คถึงกำหนดโจทก์ได้นำเช็คฉบับตั้ง
กล่าวไปขึ้นเงิน ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน จึงฟ้องบังคับจำเลยให้รับผิดชอบตามสัญญา
จำเลยให้การว่า จำเลยไม่เคยทำสัญญาซื้อขายลดตัวเงินกับโจทก์ ทั้งไม่เคยนำเช็ค
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ตามฟ้องมา ขายลดให้แก่โจทก์ และไม่เคย
ได้รับเงินจำนวน 4,000,000 บาท คำให้การดังกล่าวเป็นเพียงปฏิเสธลอยไม่ได้ให้
รายละเอียดว่าลายมือชื่อจำเลยในสัญญาขายลดตัวเงินและลายมือชื่อในเช็คตาม
เอกสารท้ายฟ้องไม่ใช่ลายมือชื่อ ของจำเลย จำเลยจึงไม่มีสิทธินำพยานเข้าสืบว่า
ไม่ใช่ลายมือชื่อจำเลย หากจำเลยสืบพยานก็ต้องห้ามมิให้รับฟัง เพราะคำให้การของ
จำเลยไม่มีรายละเอียดแห่งการปฏิเสธ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 177 วรรคสอง พยานโจทก์รับฟังได้ว่า จำเลยได้ทำสัญญาซื้อขายลดตัวเงิน
กับโจทก์ และต่อมาผิดสัญญาจริง ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยรับผิดชอบฟ้องนั้น
ชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน ให้จำเลยใช้ค่าทนายความในชั้นฎีกา 10,000 บาท แทนโจทก์.

(ม.ล.ไกรฤกษ์ เกษมสันต์-ไพศาล เจริญวุฒิ-สุภิญญา ชยารักษ์)

ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ - นายประพาฬ อนมาน

ศาลอุทธรณ์ - นายสนอง เล่าศรีวรกต

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ